

dée divide ěent capite tře & 1s. damaĝ & 40s. pur costs del suit. Et en cest cas fuit agree p Curiam.

1. Que un decree del Chauncery ou auť Court de Equity nest aucun evidence en un Court del Common Ley come en *Walsinghams case*.

2. Que p un testator a dire I shall die without a will, or my Lord Shandois shall be my heir (under whom the defendant claimed in our case) nest un revocation ne availer al avoiding dun primer testament, come a dire I will revoke my will when I come home, & il moř devant son vener a son meas ě nest un revocation mes soleřnt un intent q ne unques fuit executed.

3. Que si un possess des biens & auxy seise de terres en fee fait son testament en escript en ceux parols (viz.) I make Sir Giles Bridges of Wilton my solie ayere and yexecutrice, que ceo est bone & passer auxibien le fee simple terre come les biens & chatteux; & quant al false English (come ceo cas fuit) ceo ne defeater un testament quant l'intent poet cy plainment appear & cest point ad estre sovent foits argue sur tiel ě testament q Sir Giles Bridges ad fist ovesq ses mains demesn q ne bien scavoir Englois parols ěent puis toft conversant ultra mare.

[76] MURREL *versus* HEN. SEIGNIOR BROK.

Trespas & ejectment.

Le action de trespas fuit pur Earls Meddow & le point sur que le jury ore done lour verdict fuit si Earls Meddow fuit parcel del manor de Warwick deins le county de Warwick ou pcel del teneřnt de Vineyard House en Warwick & fuit trove que ceo fuit parcel del tenement de Vineyard House & nemy del manor & issint p le defendant Seignior Brook que ceo claim come heir al Sir Fulk Grevel a quel ceo fuit grant per letters patts, 2 Jac. Et en cest cas fuit resolve,

1. Que per nosme del meas ou tenement 100 acres de terre poent passer & tanq ils gisont al grand distance del meas ou en auter vill ou parish (come ceo cas fuit) uncore ils passer: *vid.* Liver de Entries en le title Information, *Imbers case*.

2. Que en letters patents le Roy le parol (or reputed) ne voil fair terres en reputation parcel de tiel tenement de passer si non que ils apperont destre parcel per fait ou per record.

LANGLY *versus* CLARK.

Action sur le case pur parols. *Post.* 100.

Action sur le case fuit port pur ceux parols He assaulted my wife with an intent to ravish her, & ěent devant move in arrest del judgment.

Twisden ore pria judgment. Car coment que fuit object que icy fuit forsq un act intend destre fait uncore jeo conceive que action bien gist, car le assault ovesq tiel intent est ceo pur quel le plaintiff puissoit estre indite, come si un dit, He assaulted me on the high way with an intent to ravish me.

Et action sur le case gist pur dizant, He was indited for a common barretor. Et Glyn Chief Justice, sembl' q en le principal case action gist.

[77] RAMSDEN *versus* CARDEN.

Det sur judgment.

Fuit ore move in arrest del judgment pur ceo que la ne unques fuit aucun cap. vers le principal & issint le pl' ne poet estre pris.

Mes est agree si scire facias soit vers le bail & puis cap. vers le bail ceo est bone, mes il poet plead sur scire facias que il ad judgment vers le principal, qře si elegit soit vers le principal puis poet ceo pleader.

Et fuit fortment urge que cap. doit estre vers le principal devant scire facias poet estre vers le bail come vies en *South & Griffiths case*, Cro. 345. lou sont plusors bone cases sur tiel matter.

Mes le judgment fuit affirm pur plaintiff.